원금 비보장 상품

특정금전신탁 신규가입 신청서(통합용)

신한은행 Shinhan Bank

■ 특정금전신탁상품 서류 목록

신규 관련 목록	특정금전신탁 투자위임장 및 디지털창구 인감신고서 겸용	대리인을 통한 신규 및 인감신고 시 사용
	투자자 정보 확인서(통합용 서식 미포함)	
	투자자 정보 분석결과표(통합용 서식 미포함)	투자자 정보 파악 및 유형 분류
	특정금전신탁 신규 가입 신청서	
	특정금전신탁 계약서	
	특정금전신탁 및 비예금상품설명서	
추가 장표	적합성 보고서	대상 상품 최초 가입 고객 또는 만65세 이상 고객투자 권유 시
	고난도금전신탁계약 즉시운용 동의서	고난도금전신탁의 즉시 운용을 희망 시
	투자자 숙려제도 설명 확인서	숙려제도 대상 투자자의 경우 징구
	투자권유 유의상품 가입 추가 확인서	계좌 명의인(투자자) 또는 대리인이 만80세 이상인 경우 징구
	시니어투자자 투자상담 체크리스트	영업점장 또는 이에 준하는 관리책임자 작성용
	특정금전신탁 판매점검체크리스트	금융투자상품 판매 시 판매인이 필수적으로 확인해야 하는 체크리스트
	투자상품 계약사실 지정인알림서비스	본인의 투자상품 가입사실을 지정인에게 전달하고자 희망하는 경우

■ 표준 판매 절차

상기 표준 판매 절차는 일반 투자자를 대상으로 하는 지정형 금전신탁 상품 표준 판매 절차입니다. 비지정형 금전신탁(가치주 등)의 경우 별도의 표준 판매 절차에 따라 진행하여 주시기 바랍니다. (업무기준)수신)제4편 신탁)제1장 신탁통칙)제3절 신탁상품 표준 판매 절차

표준 판매 6단계	지정형 금전신탁 상품 표준 판매 절차
1단계 투자자정보파악	투자자의 신탁목적 및 투자권유 희망여부를 확인
	투자자 정보 확인서 작성 취지를 설명하고 일반/전문금융소비자인지 확인 후 질문지를 통해 투자목적, 재산상황, 투자경험등을 파악
2단계 투자자 유형 분류	투자자 정보 분석 결과표에 따라 결과를 설명하고 고객용 서류 교부
3단계 투자자에게 적합한 신탁상품 (운용자산) 확인	선택한 신탁의 종류 확인(지정형 특정금전신탁, 비지정형 특정금전신탁 등) 투자자 성향에 적합한 범위 내에서 신탁 체결을 권유
4단계 신탁상품(운용자산) 설명	특정금전신탁 상품설명서를 이용하여 설명의무에 따른 설명 사항을 안내
	① 운용자산의 종류 또는 종목명 ② 운용방법 또는 운용제한에 관한 사항(특정 종목에 관한 구조 성격) ③ 신탁보수, 비용 및 수수료등의 사항 ④ 조기 · 중도 · 만기상환 조건이 있는 경우 그에 관한 사항 ⑤ 신탁계약의 해지 · 해제에 관한 사항(위법계약해지권 포함) ⑥ 운용방법 또는 특정 종목에 대한 일반적 구체적 위험요인에 관한 사항 ⑦ 청약철회권 ⑧ 예금자보호여부 ⑨ 민원처리 및 분쟁조정 절차 ⑩ 연계 · 제휴 서비스 ⑪ 유사한 금융상품과 구별되는 특징 ⑫ 민원 분쟁 또는 상담요청이 빈번하여 소비자의 숙지가 필요한 사항 ⑬ 위험등급 및 등급 산정기준과 유의사항 ⑭ 고난도금전신탁계약의 경우 손실이 발생할 수 있는 상황 및 그에 따른 손실 추정액 , 목표시장의 내용 및 설정 근거
	투자자로부터 설명을 듣고 그 내용을 이해하였음을 확인 받음
5단계 투자자 의사 확인 및 계약 체결	신탁계약 체결 최종의사를 확인 후 특정금전신탁 계약서, 특정금전신탁 및 비예금상품설명서 상 설명의무이행확인등의 자필 작성을 요청
	계약서류 교부(특정금전신탁계약서, 운용자산상품설명서 등)
6단계 사후관리	주기적인 자산운용내역서 제공 등(고객의 거절 의사가 있는 경우 제외)

3-104-0253(21.0×29.7) **중질지(재생용지)** (2025. 04 개정)

신한은행은 친환경용지를 사용합니다.

원금 비보장 상품

특정금전신탁 투자위임장 및 디지털창구 인감신고서 겸용

[개인종합자산관리계좌(신탁형) 포함]

신한은행 Shinhan Bank

☐ 특정금전신탁 투자위임장 (디지털창구 대리인 인감신고서 겸용 – 성년, 법인 대리 거래의 경우))

위임사항

■ **투자자 정보 확인서**
– 본인은 대리인에게 본인의 투자자정보 작성권한을 위임하고, 대리인이 본인을 대리하여 투자자정보확인서를 작성하는 것에 동의합니다.
– 대리인이 작성한 투자자정보확인서의 내용에 따라 신한은행이 투자자유형을 분류하여 투자상품을 권유하고 특정금전신탁에 가입하는 것에 동의하며, 대리인이 작성한 투자자정보확인서의 내용이 본인의 투자자정보와 다른 경우에도 신한은행에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

■ **투자자 정보 분석 결과표**
– 대리인이 본인을 대리하여 투자자 정보 분석 결과를 확인함에 동의합니다.

■ **특정금전신탁 계약서 등 일체 서류**
– 본인은 대리인에게 특정금전신탁 계약서[개인종합자산관리계좌(신탁형)포함] 등 일체 서류 작성에 대한 제반 절차를 수행할 권한을 위임하며 투자자 유의사항, 설명의무이행확인, 비예금상품설명서등의 사항에 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

■ **숙려제도 대상의 경우 확정적 계약 체결 의사 확인 및 계약 해지에 관한 사항**
– 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제109조제3항제1의2 다목,라목, 마목 및 동조항 제1호의3 가목에 따라 금전신탁계약 또는 고난도금전신탁계약을 체결하는 경우 계약체결일로부터 2영업일 동안 숙려기간을 부여하고, 3영업일에 계약 체결 의사가 확정적인지 확인을 받습니다. 위 숙려기간 동안 계약 해지를 희망하거나, 숙려 기간이 지난 후 별도의 의사표시가 없거나, 판매 절차가 관계법령에 따라 적합하지 않았다고 응답할 경우 체결된 계약은 4영업일에 자동으로 취소됩니다. 이에 본인은 대리인에게 숙려기간 동안의 계약 해지 권한과 숙려 기간이 지난 후 확정적인 계약 체결 의사 확인 권한을 위임하고, 대리인이 본인을 대리하여 숙려기간 동안의 계약 해지 및 숙려 기간이 지난 후 확정적인 계약 체결 의사 확인 행위를 하는 것에 동의하며, 이와 관련하여 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

■ **자동해지 서비스 신청 가능 상품의 경우 자동해지 신청 및 입금계좌 지정에 대한 사항**
– 대리인이 본인을 대리하여 본인의 유동성 계좌 중 하나로 입금계좌를 지정하여 자동해지 서비스를 신청할 권한을 위임하며, 이와 관련하여 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

※ 본인은 신탁계약 체결 시 운용자산에 따라 최대 원금전액손실이 가능한 특정금전신탁의 위험을 인지하고 있으며, 이와 같은 위험에도 불구하고 대리인에게 가입에 대한 실명확인, 각종 위험고지 및 서류 수령 등 일체의 권한을 위임하며, 대리인의 특정금전신탁 가입과 관련한 모든 판단과 이에 대한 결과 및 책임은 본인에게 귀속되고 향후 이와 관련하여 이의제기를 하지 않을 것임을 확인합니다.

대리인성명		생년월일		거래인감
본인과의관계		연락처		
주소				

본인은 신한은행과의 특정금전신탁 계좌개설 등 제반거래와 관련하여 위와 같이 대리인에게 위임하고 거래에 사용할 인감을 신청합니다.

20 년 월 일

• 투자자 본인 (위임인) : * ㊞ 또는 서명 *

• 생년월일(사업자번호) : *

※ 인감증명서 징구 요령
– 대리인이 발급받은 인감증명서의 경우, 유선 확인 대상
– 본인의 인감증명서 또는 본인서명사실 확인서는 최근 3개월 이내 발급분만 징구 가능

명의인	대리인	징구 서류
성년	가족	대리인 실명확인증표, 가족관계 확인서류, 특정금전신탁 투자 위임장
	가족 外	본인과 대리인 실명확인증표, 본인의 인감증명서 또는 본인서명사실 확인서, 특정금전신탁 투자 위임장
법인	대리인	사업자등록증, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 대리인 신분증, 특정금전신탁 투자 위임장

본인 통화 확인 (성년 대리 신규시 필수)	연락처	
	통화일	통화시각
유선확인 생략 사유	☐ 본인발급 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 징구	
	☐ 투자위임 사실 확인서 징구 (가족을 통한 성년 대리시)	

※ 본인발급 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 징구 및 위임장에 인감증명서 상 인감날인(서명사실확인서는 서명) 시 본인 통화 생략 가능
※ 투자위임 사실확인서는 SOL에서 등록 (5영업일까지 사용 가능)

예금주 및 대리인 실명확인자	㊞ 또는 서명

담당자	확인자

신한은행은 친환경용지를 사용합니다.

원금 비보장 상품

특정금전신탁 신규 가입 신청서

신한은행 Shinhan Bank

본인은 신한은행의 예금/신탁거래기본약관, 예금(신탁)별 약관 및 해당거래약관이 적용됨을 승인하고 아래와 같이 거래를 신청합니다.

※「특정금융거래보고및이용등에관한법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래시에는 아래의 내용을 기재하셔야 하며 제공하신 정보는 동법에 의거 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다.

금융지주회사법 제48조의 2에 근거하여 신한금융그룹내 자회사간에는 고객정보의 제공 및 이용이 가능하며, 고객정보 취급방침에 대한 설명 및 교부를 받았습니다.

공통 필수정보

성 명 (업체명) Name		생년월일(주민번호 앞6자리) ID No.	년 월 일	
		사업자등록번호 ID No.		
※ 외국인인 경우, 국적과 여권번호를 기재해 주세요. If you're foreigner, write your nationality and passport No.		국 적 Nationality		여권번호 Passport No.
주소 (자택, 직장 중 선택기재 가능)		자택(본사) Home Add.		
		직 장 Office Add.	직장주소 입력 시 직장명, 부서명까지 입력해주시면, 우편물이 보다 정확하게 배달됩니다.	
연락처 (자택, 직장, 휴대폰 중 선택기재 가능)		자 택 Home Tel.		인감
		직 장 Office Tel.		
		휴 대 폰 Mobile		서명
		E-mail	@	
직 업 군	☐ 급여소득자 ☐ 전문직 ☐ 자영업자 ☐ 연금소득자 ☐ 주부 ☐ 학생 ☐ 기타			

은행에 등록된 고객님의 정보입니다

선택정보

직 장 명		부서명/직위		가족사항 ☐ 부 ☐ 모 ☐ 배우자 ☐ 자녀 ( )명 ※ 첫자녀 ☐ 남 ☐ 녀(년생)

※ [선택정보]는 「개인(신용)정보 수집 · 이용 동의서(상품서비스 안내 등)」에 동의 등록 후 작성하셔야 합니다.

필수	불법 · 탈법 차명거래 금지 설명 확인서

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 제3항에 따라 누구든지 **불법재산의 은닉, 자금세탁 행위, 공중협박 자금조달 행위 및 강제집행의 면탈, 그 밖의 탈법행위를 목적으로 타인의 실명으로 금융거래를 하여서는 아니되며, 이를 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금**에 처해질 수 있습니다. 본인은 위 안내에 대해 금융회사로부터 충분한 설명을 들어 이해하였음을 확인합니다.

☐ **위의 내용을 설명들었음**

출금 신청	통장 없이 연동 출금하여 신규계좌에 입금하는 것을 신청합니다. ※ 예금거래기본약관에 따라 예금주 본인(법인인 경우 대표자)에 의한 신규 시에만 연동 지급에 의한 신규가 가능합니다. 출금 계좌 [ ] 출금 금액[원]

특정금전신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 이 사실에 대하여 신한은행으로부터 설명 듣고 이해하였음을 확인합니다. ☐ **위의 내용을 설명들었음**

이체계좌번호	예금주(인)	이체금액	이체일	이체주기	이체 시작일	이체 종료일	말일이체여부
				☐ 매월 ☐ _____			☐ 예 ☐ 아니오

※ 자동이체의 경우 자동이체 신청일 13:00 이내에 이체계좌에 잔고가 없는 경우 매입신청이 되지 않습니다.

• **투자자** * * ㊞ 또는 서명 • 대리인 신청 **본인** **의 대리인** ㊞ 또는 서명

권유자 (직원번호 : 성명 :)

실명확인자	담당자	책임자

신한은행은 친환경용지를 사용합니다.

원금 비보장 상품

특정금전신탁 신규 가입 신청서

신한은행 Shinhan Bank

※ 특정금전신탁 자동해지 서비스 신청

– 자동해지 서비스 신청을 하시는 경우 아래 자동해지 서비스 신청여부와 연결계좌번호, 최종계산서 수령방법을 반드시 작성해주시기 바랍니다.

자동해지 서비스 신청 ☐ 신청 ☐ 미신청	**연결계좌번호 :** * ※ 주의사항 ① ELS, 채권, CP, 전자단기사채 등의 만기 또는 조기상환시 자동 해지하여 요청하신 입출금계좌로 입금해 드리는 서비스 입니다. ② 목표설정형 ETF/ETN/가치주/배당가치주 신탁의 선취보수 차감후 누적 계좌 수익률이 고객님께서 지정하신 자동해지 목표수익률 대비 일정수준 이상으로 높아지는 경우 보유 ETF/ETN 및 주식을 전량 매도하여, 지정하신 입출금계좌로 입금해 드리는 서비스 입니다. ③ 자동 해지 대상인 경우, 미 신청 시에도 고객님께서 기명 날인 하셔야 합니다.
최종계산서 수령방법* ☐ 문자메시지/스마트폰 앱 ☐ 이메일(E-mail)	※ 주의사항 ① 특정금전신탁 자동 해지 서비스는 최종계산서 수령방법 중 하나 이상을 반드시 선택해야만 신청 가능합니다. ② 최종계산서는 'SMS 및 E-mail 통지금지' 여부와 상관없이 발송됩니다. 만약 최종계산서를 SMS나 스마트폰 앱 또는 이메일(E-mail)로 수령하시길 원하지 않으실 경우 영업점에 방문하셔서 본 서비스를 해지하실 수 있습니다. ③ 최종계산서는 해지일 이후 가까운 영업점 방문 시 언제든지 받아 보실 수 있습니다. ④ 위에 기재하신 고객정보에 변동사항이 있을 경우 영업점이나 콜센터를 통해 은행에 통보해 주시기 바랍니다. ⑤ 고객님께서 신청한 방법으로 수령한 최종계산서에 이의가 있는 경우, 수령일로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있고, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 최종계산서를 승인한 것으로 간주합니다.

목표설정형 ETF/ETN/가치주/ 배당가치주 신탁 자동해지 목표수익률 지정 자동해지 목표 수익률 : * _____ % (ETF/ETN 신탁 : 1%~99%) (가치주/배당가치주 신탁 : 5%~99%) ※ ETF/ETN/가치주/배당가치주 신탁 외 특정금전신탁 상품(동고동락신탁 등)은 자동해지 목표수익률 지정 대상 아님	※ 주의사항 목표설정형 신탁상품(ETF/ETN/가치주/배당가치주 등)의 선취보수 차감 후 누적 계좌 수익률이 고객님께서 지정하신 자동해지 목표수익률 대비 일정수준 이상으로 높아지는 경우 보유 ETF/ETN 및 주식을 전량 매도하여, 지정하신 입출금계좌로 입금해 드리는 서비스입니다. ① 목표설정형 ETF/ETN/가치주/배당가치주 신탁의 선취보수 차감후 누적 계좌 수익률이 **[자동해지 목표수익률 + 1%]** 이상 달성 시 보유 ETF/ETN 및 주식을 전량매도 후 계좌 해지를 원칙으로 합니다. ② 실시간 거래가 되는 ETF/ETN 및 주식 특성상 **[자동해지 목표수익률 + 1%]**가 달성 되었더라도 해당시점의 유동성 및 가격변동으로 인하여 매도되지 않거나, 제비용에 따라 지급금액이 목표수익률에 일정수준 미치지 못할 가능성이 있습니다. ③ 자동매도 체결시간은 한국거래소 개장일 09:00부터 15:10분까지이며, 거래 후 목표수익률을 반영한 금액과 실제 지급되는 금액은 매도가격 차이 및 세금 등으로 인하여 달라질 수 있습니다. ④ 해당 서비스를 신청하시더라도 별도 매도신청이 가능하며 ETF/ETN 신탁의 경우 먼저 신청 접수되는 순으로 체결 진행 됩니다. ⑤ 특정금전신탁 연결계좌의 해지, 법적 지급제한 등의 사유가 있는 경우 해지자금의 지급이 제한 될 수 있습니다. ⑥ 목표수익률 등록 시 자산편입일 다음 영업일부터 적용되며, 목표수익률 해제는 신청일 즉시 적용됩니다.

특정금전신탁 전자통지 서비스	
ETF/ETN 신탁 수익률 문자/스마트폰앱 통지 서비스 ☐ 신청 ☐ 미신청	**계좌 정보 수신 서비스 신청** ※ 매월 5일 계좌현황, 수익률 및 시장 전망 내용을 안내드립니다.
☐ **정기수익률 발송일 : 매월** * _____ **일** ☐ **통지 기준수익률(+) :** * _____ **%** ☐ **통지 위험수익률(–) :** * _____ **%**	☐ 알림톡 ☐ LMS ☐ 미신청

본인은 위 서비스에 대해 충분한 설명을 듣고 이해하였으며, 본인의 판단에 의해 해당서비스를 상기와 같이 신청합니다.

년 월 일

• **투자자**	* 고객 성명	㊞ 또는 서명

• 대리인 신청	본인		의 대리인		㊞ 또는 서명

원금 비보장 상품

특정금전신탁 계약서

은 행 용

신한은행 Shinhan Bank

위탁자와 수탁자인 주식회사 신한은행(이하 "수탁자"라 함)은 다음의 특정금전신탁 계약을 체결합니다.

*** 뒷면의 특정금전신탁 계약서(全文) 내용을 반드시 확인하시고, 계약조항 중 고객별로 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.**

※ 이 계약서는 금융소비자보호에 관한 법률 등 관계법령 및 신한은행 내부통제 기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

구 분		내 용		
계좌번호			계약일	년 월 일
구분(위험등급)				
제2조	신탁금액			
제3조	신탁기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
제4조	원본수익자	주소 : 성명 : (생년월일/사업자번호 :)		(인/서명)
	이익수익자	주소 : 성명 : (생년월일/사업자번호 :)		(인/서명)
	※ 위탁자와 수익자가 다를 경우 기재(단, 위탁자와 수익자가 동일할 경우 기재 불필요)			
제8조	운용내역 통지	☐ 자택 우편 ☐ 직장 우편 ☐ E-mail ☐ 그 밖의 전자통신(문자메시지, 스마트폰 앱 등) ☐ 통지 생략(불원) 투자자가 특정종목과 비중 등을 구체적으로 지정하는 특정금전신탁은 발송 대상이 아니지만, 원하시는 경우 E-mail 또는 문자/스마트폰 앱 으로 발송		
제14조	기본보수	– 선취 : 신탁금액 × ( ) % – 후취 : 신탁원본 평균잔액 X 연 ( ) % × 신탁기간(일수) ÷ 365일 (윤년은 366일)		
제15조	수익보수	신탁원본 × (신탁수익률 – 기준지표수익률) × 수익보수율 ( )% ※ 기준지표 : ( )		
제16조	이익계산 및 지급	– 매 분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함) – 신탁계약일로부터 매( )월이 경과한 날 – 신탁계약 해지(일부해지 포함)로 인한 또는 신탁기간이 끝나는 등 신탁계약 종료사유 발생으로 인한 신탁원본을 지급하는 날 – 기타 ( )		
제18조	중도해지 수수료	– 신탁계약일로부터 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( ) % – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( ) % – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과한 경우 : 해지신탁원본의 ( ) %		

운용 지시서

[별표 1] 신탁재산 운용방법

1. 대출금	7. 지방채	13. 파생결합사채	19. 부동산의 매입 및 개발
2. 콜론, RP, 발행어음	8. 사채	14. 파생결합증권	20. 선물 · 옵션 등 파생상품 거래
3. 예치금	9. 주식	15. ETF	
4. 국 채	10. 양도성예금증서	16. ETN	21. 그 밖의 신탁법 및 신탁업 관계법령에서 정한 방법
5. 통화안정증권	11. 전자단기사채	17. 수익증권	
6. 기타 금융채	12. 기업어음	18. 그 밖의 증권	

[별표 2] 운용지시 세부내용

신탁재산 운용방법 [별표 1]	종 목	비중(%)	위험도 등급
	상기 내용 고객 자필 기재		

특약(해당시)		(인/서명)

위탁자 (수익자)

주소 :

생년월일 또는 사업자번호 : * 주민번호는 앞 6자리로 기재

성명 : * 고객 성명 **(인/서명)***

대리인 1 **성명:** * **(인/서명)***

수탁자

주소 :

대리인 2 **성명:** * **(인/서명)***

성명 : (주) 신한은행 지점 부(점)장 ㊞ *

담당자	확인자	복수결재자

원금 비보장 상품

특정금전신탁 계약서(全文)

신한은행 Shinhan Bank

위탁자 _____와 수탁자 주식회사 신한은행(이하 "수탁자"라 함)은 다음의 특정금전신탁 계약을 체결한다.

제1조 (신탁의 목적) 위탁자는 수익자의 이익을 늘리고 신탁재산을 관리하는 것을 목적으로 금전을 신탁한다.

제2조 (신탁금액) ① 이 신탁계약의 신탁금액은 금 _____원으로 한다.
② 위탁자는 제3조에서 정한 신탁기간 이내에서 수탁자의 승낙을 얻어 추가 신탁할 수 있다.

제3조 (신탁기간) ① 신탁기간은 _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지로 한다.
(신탁기간이 끝난 후 신탁재산 교부 가능일 : _____년 _____월 _____일)
② 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자의 승낙을 얻어 신탁계약의 신탁기간을 연장할 수 있다.
③ 신탁기간을 연장하고자 하는 경우 수탁자는 위탁자에게 신탁기간이 끝나는 날 최소 20일 전까지 신탁기간이 끝나는 날을 통지하여야 하고 통지 할 때에는 "위탁자는 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하여야 하며, 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하지 아니한 경우에는 같은 기간 및 같은 조건으로 신탁기간이 연장 된다"라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하지 아니한 경우에는 같은 기간으로 신탁기간이 연장된다.
⑤ 운용방법의 변경 없이 신탁기간이 연장되는 경우 이 신탁계약은 연장된 신탁기간 동안에도 같은 효력이 있다.

제4조 (수익자) ① 이 신탁계약의 수익자는 다음과 같이 정한다.

신탁원본의 수익자 주소 : 성명 : 신탁이익의 수익자 주소 : 성명 :

② 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 권리는 위탁자만이 행사할 수 있으며 상속되지 아니한다.
③ 위탁자가 제1항의 수익자를 지정하지 않는 경우 위탁자를 수익자로 본다.

제5조 (신탁재산의 운용) ① 위탁자는 [별표1]의 신탁재산 운용방법 중에서 신탁재산인 금전의 운용방법을 선택하여 [별표2]의 특정금전신탁 운용지시서에 기재하여 운용하도록 지시하며, 수탁자는 이 지시에 따라 신탁재산인 금전을 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 신탁재산이 있는 경우에는 수탁자는 금융투자업규정 제4-85조 제3항에 따라 수탁자의 고유계정에 대한 일시적인 자금 대여 또는 자금중개회사의 중개를 거쳐 행하는 단기자금 대여의 방법으로 운용할 수 있다.
② 수탁자는 운용상 발생하는 수익에 대하여도 위탁자가 별도의 지시를 하지 않는 한 제1항과 같이 처리한다.
③ 주식에 운용할 경우 동 주식에 관한 권리행사는 관계법령이 정하는 범위 내에서 수탁자가 직접 행사한다.
④ 정기예금을 운용대상으로 하는 경우 신탁계약기간 종료일 이전에 만기가 다 되는 정기예금을 지정하여야 한다. 다만, 위탁자가 신탁계약 종료일 이전에 중도해지를 요청하는 경우 해당 신탁재산으로 운용중인 정기예금을 만기 전에 해지할 수 있으며, 이로 인한 이자 수익 감소의 불이익은 위탁자에게 귀속된다.
⑤ 기업어음 또는 소액 회사채를 운용대상으로 하여 신탁계약의 만기보다 장기 또는 단기로 자산을 운용할 경우 [별표 2]의 특정금전신탁 운용지시서에 그 내용을 위탁자가 직접 기재하여야 하며, 신탁계약과 신탁재산간 만기 불일치 등으로 인해 신탁계약 만기 전 여유자금의 발생이 불가피한 때에는 예상 여유자금 발생기간 및 그 기간 동안의 운용방안을 제27조 특약에 기재하여야 한다.
⑥ 제5항에 따른 여유자금 발생시 수탁자는 위탁자가 지시한 운용방안에 따라 운용하도록 한다. 다만 위탁자가 지시한 운용방법대로 운용할 수 없는 경우 본조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용하며 기본보수는 제19조제2항에서 정한 방법으로 계산한다.
⑦ 제5항과 제6항에 따라 여유자금을 운용할 때 위탁자가 정기 자산운용내역 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여 통지가 생략된 경우 위탁자의 이해에 반하여 여유자금 운용규모가 증대되어 위탁자의 투자기회 손실을 초래할 수 있으며, 수탁자는 이에 대하여 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.
⑧ 한국예탁결제원에 예탁된 어음을 운용대상으로 하는 경우 이자소득의 원천징수 시기를 만기일로 정한 때에는 만기일 전 실물인출이 제한될 수 있다.
⑨ 수탁자는 이 신탁재산을 다른 신탁재산과 구분하여 관리 · 운용한다.
⑩ 제2조 제2항에 따라 추가 신탁하는 경우 위탁자의 별도 운용지시가 없는 한 제1항에서 정한 방법대로 운용한다.
⑪ 위탁자는 제1항에서 정한 신탁재산 운용방법의 변경을 요구할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 위탁자의 요구에 응하여야 한다.

제6조 (재무상태 등의 확인) ① 위탁자는 위탁자의 연령, 투자위험 감수능력, 투자목적, 소득수준, 금융자산의 비중 등 신탁재산 운용을 위해 고려 가능한 요소(이하 "재무상태 등"이라 함)를 다음 각 호의 시기에 수탁자에게 제공하여야 한다. 다만, 위탁자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 경우는 제외한다.
1. 신탁계약을 체결할 때 2. 매 분기 1회 이상 3. 수탁자의 변경여부 확인요청이 있는 경우
4. 위탁자가 수탁자에게 재무상태 등의 확인을 요청하는 경우
② 수탁자는 제1항에 따른 위탁자의 재무상태 등의 변경여부를 확인하고 변경상황을 신탁재산 운용에 반영하여야 한다. 다만, 위탁자가 변경여부의 확인에 응하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 재무상태 등의 변경여부 확인은 대면, 전화, 서면, 전자우편 및 제8조 제2항의 통지 방법 등으로 할 수 있다.
④ 위탁자가 재무상태 등을 수탁자에게 정확하게 제공하지 않거나, 수탁자의 변경여부 확인요청에 응하지 않는 경우에는 위탁자에게 적합한 방식으로 신탁재산이 운용되지 않을 수 있으며 수탁자는 이에 대하여 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제7조 (대리인의 지정) ① 위탁자는 제15조에서 정한 신탁재산 운용방법에 대하여 대리인 신고서를 제출하고 모든 지시권을 대리인으로 하여금 행사하게 할 수 있다.
② 위탁자는 대리인 변경신청서를 제출하여 제1항의 대리인을 변경할 수 있다.

제8조 (운용내역 통지 등) ① 수탁자는 매 분기 말일을 기준으로 신탁재산의 운용내역을 금융투자업규정 제4-93조 제1호에서 정한 바에 따라 위탁자에게 서면, 전자우편 등의 방법으로 통지하여야 한다. 다만, 위탁자가 정기적인 통지를 원하지 않을 경우 그 내용을 본 계약서에 명기한 후 통지를 생략할 수 있다.
② 제8조 제1항 및 제24조 제2항의 각 통지 방법에 대하여 다음과 같이 정하기로 한다.

통지방법	☐ 자택우편 ☐ 직장우편 ☐ 전자우편(E-mail) ☐ 그 밖의 전자통신(문자메시지, 스마트폰앱 등) ☐ 통지 생략(불원)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자가 제10조에 따라 신탁재산의 운용내역 및 재산의 평가기액을 확인하고자 하는 경우 수탁자는 그 내용을 제공하여야 한다.
④ 위탁자가 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 수탁자에게 상담을 요청하는 경우 수탁자는 상담요구에 응하여야 한다.

제9조 (장부 · 서류의 열람 및 공시 등) ① 위탁자 또는 수익자는 수탁자에게 영업시간 중에 이유를 기재한 서면 등으로 위탁자 또는 수익자와 관련된 신탁재산에 관한 다음 각 호의 장부 · 서류의 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 요구할 수 있다.
1. 신탁재산 명세서 2. 재무제표 및 그 부속명세서 3. 신탁재산 운용내역서
② 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 제외하고는 위탁자 또는 수익자의 제1항에 따른 요구를 거절하여서는 아니 된다. 다만, 수탁자가 위탁자 또는 수익자의 제1항에 따른 요구를 거절하는 경우에는 열람이나 교부가 불가능하다는 뜻과 그 사유가 기재된 서면 등을 위탁자 또는 수익자에게 교부하여야 한다.
1. 신탁재산의 운용내역 등이 포함된 장부 · 서류를 제공함으로써 제공받은 자가 그 정보를 거래 또는 업무에 이용하거나 다른 사람에게 제공할 것이 뚜렷하게 염려되는 경우
2. 신탁재산의 운용내역 등이 포함된 장부 · 서류를 제공함으로써 다른 수익자에게 손해를 입힐 것이 명백히 인정되는 경우
3. 신탁계약이 해지된 신탁재산에 관한 장부 · 서류로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제62조제1항에 따른 보존기한이 지나는 등의 사유로 인하여 위탁자 또는 수익자의 열람제공 요청에 응하는 것이 불가능한 경우

제10조 (법적절차) 신탁재산 운용과 관련하여 소송 등 법적 조치가 필요할 경우 수탁자는 위탁자와 협의하여 이에 알맞는 법적 조치를 하여야 하며, 이에 필요한 비용은 위탁자와 협의하여 신탁재산 중에서 지급하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.

제11조 (원본과 이익의 보전) 이 신탁계약은 원본과 이익의 보전을 하지 아니하며 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수 있다.

제12조 (손익의 귀속 등) 신탁재산 운용으로 발생되는 수익 및 손실은 전부 수익자에게 귀속된다.

제13조 (신탁재산의 표시) 신탁재산에 대하여는 신탁의 등기 또는 등록을 하여야 하며, 등기 또는 등록을 할 수 없는 경우에는 신탁재산임을 표시한다.

제14조 (신탁 기본보수) ① 수탁자는 다음의 산식에서 정하는 바에 따라 계산된 신탁 기본보수(이하 "기본보수"라 함)를 제16조 제1항에서 정한 신탁이익 지급일 또는 신탁계약 체결일에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.

기본보수	– 선취 : 신탁금액 × ( )% – 후취 : 신탁원본 평균잔액 × 연 ( )% × 신탁기간(일수) ÷ 365일 (윤년은 366일)

② 신탁원본 평균잔액이란 일별 신탁원본을 신탁기간(일수) 동안 누적하여 합한 금액을 신탁기간(일수)으로 나눈 금액을 말한다.
③ 신탁원본이란 제2조 제1항의 신탁금액에 다음 각 호의 요건을 반영하여 계산한 금액을 말한다.
1. 제2조 제2항에 의해 신탁계약 기간 중 추가한 신탁금액은 신탁원본에 더한다.
2. 제16조에 의한 이익 계산 금액은 신탁원본에 더하거나 또는 뺀다.
3. 일부 해지금액이 있는 경우 일부 해지금액은 신탁원본에서 뺀다.
④ 본 조에서 신탁기간(일수) 계산은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전에 기본보수를 뺀 날부터 제1항에서 정한 기본보수 수령일 전일까지 한다.
⑤ 제1항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자와 수탁자는 서로 합의하여 기본보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.
⑥ 제1항의 기본보수율은 신탁사무의 처리에 변동이 있을 때에는 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 합의하여 이를 변경할 수 있다.

제15조 (신탁 수익보수) ① 수탁자는 신탁 수익보수(이하 "수익보수"라 함)를 수익보수 계산일 현재 신탁재산기액이 신탁원본보다 큰 경우에 한하여 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다. 이 때 신탁원본은 새로운 계약을 처음 시작한 날로부터 수익보수 계산일 현재까지 일부 해지금액이 있는 경우 일부 해지금액을 빼고 계산한다.
② 수익보수 계산일은 다음 각호와 같다.
1. 신탁기간이 끝나는 날 전일
2. 위탁자가 신탁계약 해지(일부해지 포함)를 신청한 날 이후 신탁원본 지급일 전일
③ 제4항의 기준지표란 신탁재산의 운용 성과를 측정하기 위한 객관적인 시장지표를 말하며, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것으로 정함을 원칙으로 하되, 위탁자와 수탁자가 합의하는 경우 달리 정할 수 있다.
1. 증권시장 또는 파생상품시장에서 널리 사용되는 공인된 지수를 사용할 것
2. 신탁재산의 성과를 공정하고 명확하게 보여줄 수 있는 지수를 사용할 것
3. 검증 가능하고 조작할 수 없을 것
④ 제6항의 수익보수를 산정할 때 위탁자와 수탁자가 합의한 기준지표는 다음과 같다.

기준지표 : ( )

⑤ 이하 본 조에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
1. 신탁수익이란 다음 각 목의 금액을 합산한 가액을 의미한다.
가. 수익보수 계산일 현재 신탁재산가액에서 신탁원본을 뺀 나머지 금액
나. 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일의 다음날부터 해당 수익보수 계산일까지 수익자에게 지급한 신탁이익
2. 신탁수익률이란 신탁수익을 신탁원본으로 나눈 비율을 의미한다.
3. 기준지표수익률이란 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일 직전 거래일에 장이 종료할 때의 기준지표 대비 해당 수익보수 계산일 직전 거래일에 장이 종료할 때의 기준지표 상승 또는 하락 비율을 의미한다.
⑥ 수익보수 가액은 다음 각 호에 따라 계산한다.
1. 신탁수익률이 연 ( )% 보다 크고 기준지표수익률보다 큰 경우.

수익보수 = 신탁원본 × (신탁수익률 – 기준지표수익률) × 수익보수율 ( )%

2. 신탁수익률이 연 ( )% 보다 크지 않거나 기준지표수익률보다 작거나 같은 경우 수익보수는 0원으로 한다.
⑦ 수탁자는 제6항에 따라 계산된 수익보수를 제16조 제항 제3호 또는 제4호에서 정한 날에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.
⑧ 제6항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자와 수탁자는 합의하여 수익보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.
⑨ 제6항의 수익보수율은 신탁사무의 처리에 변동이 있을 때에는 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 합의하여 이를 변경할 수 있다.

제16조 (이익계산 및 지급) ① 이 신탁계약은 다음 각호에서 정한 날에 이익을 계산하여 신탁원본에 더하거나 뺀 후 수익자에게 지급한다.
1. 매 분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함)
2. 신탁계약일로부터 매( )월이 지난 날
3. 신탁계약 해지(일부해지를 포함한다)로 인한 신탁 원본을 지급하는 날
4. 신탁기간이 끝나는 등 신탁계약 종료사유 발생으로 인하여 신탁원본을 지급하는 날
5. 기타 ( )
② 신탁이익 계산의 대상기간은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 이익지급일부터 제항에서 정한 이익지급일의 전일까지로 한다.

제17조 (세금 및 비용) 수탁자의 책임 있는 사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 세금 및 공과금과 기타 신탁사무의 처리에 필요한 비용은 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구한다.

제18조 (중도해지) ① 제3조에서 정한 신탁기간이 끝나기 전이라도 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자에게 신탁계약의 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
② 제1항의 해지신청에도 불구하고 신탁재산을 처분하기 곤란하여 신탁원본 및 이익을 돌려주는 것이 정상적으로 이루어지지 않거나 신탁재산의 만기가 다 되지 아니한 경우 등 특별한 사유가 있는 때에는 신탁재산을 처분하여 현금화가 가능할 때까지 중도해지가 불가능할 수 있으며, 중도해지가 가능하더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다.
③ 제1항에 따라 신탁기간이 끝나기 전에 신탁계약을 중도해지 하는 경우에는 제14조에서 정한 기본보수와 다음에 정한 중도해지수수료를 받는다.

– 신탁계약일로부터 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( )% – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( )% – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과한 경우 : 해지신탁원본의 ( )%

④ 위탁자가 신탁계약을 중도해지 하는 경우 수탁자가 선취 신탁보수를 받은 때에는 중도해지 이후의 기간에 대한 선취 신탁보수를 일할 계산하여 위탁자에게 반환하고, 수탁자가 후취 신탁보수를 받을 때에는 중도해지할 때까지의 기간에 대한 후취 신탁보수를 위탁자로부터 받는다.
⑤ 제3항에도 불구하고 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중도해지수수료를 받지 아니한다.
1. 수익자의 책임 있는 사유에 의하여 해지하는 경우
2. 위탁자와 수탁자가 합의하여 해지하는 경우
3. 위탁자가 수탁자의 신탁계약 변경 요청에 동의하지 아니하여 해지 하는 경우
4. 관련법규에서 중도해지수수료 징수 예외의 사유로 인정한 경우
⑥ 제3조 제2항의 신탁기간 연장기간 중에 위탁자가 중도해지하는 경우 중도해지수수료에 관하여는 위탁자와 수탁자가 별도로 합의하여 정하기로 한다.

제19조 (신탁계약의 종료 사유) ① 이 신탁계약의 종료 사유는 다음 각 호와 같다.
1. 신탁기간이 끝난 경우
2. 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우
3. 신탁계약이 전부 해지되는 경우
② 신탁계약 종료 사유 발생일 이후 위탁자가 신탁재산에 대한 처리방법에 대하여 별도의 지시를 하지 않는 경우 수탁자는 제5조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용한다. 이 경우 신탁계약 종료 사유 발생일 이후의 기본보수는 다음과 같이 적용한다.

신탁계약 종료 사유 발생일 이후의 기본보수=신탁원본 평균잔액×연0.2%×신탁기간(일수)÷365일(윤년은 366일)

단, 신탁계약 종료 사유 발생일의 신탁 기본보수율이 연 0.2% 보다 낮을 경우에는 해당 기본보수율을 그대로 적용한다.
③ 신탁계약 종료 후 신탁원본이 지급될 경우 수탁자는 최종계산서를 작성하여 수익자의 승인을 얻는다.
④ 최종계산서에 대하여 수익자가 승인을 하지 아니한 경우 수탁자는 수익자에게 최종계산의 승인을 요구하고, 수익자는 계산승인의 요구를 받은 때로부터 1개월 이내에 승인여부를 수탁자에게 통지하여야 한다.
⑤ 수탁자는 제4항의 계산승인을 요구하는 경우 "수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우 계산승인을 요구 받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다." 라는 취지의 내용을 수익자에게 고지하여야 한다.
⑥ 수익자가 수탁자로부터 제4항의 계산승인을 요구 받은 때로부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우 제3항의 계산을 승인한 것으로 본다.
⑦ 수탁자는 신탁재산 중 처분하여 현금화하기 곤란하거나, 수익자가 신탁재산을 운용현상대로 교부할 것을 요청한 경우에는 신탁재산을 운용현상대로 교부한다. 다만, 운용현상대로 교부가 곤란한 경우 수탁자는 수익자가 별도의 의사표시를 하지 않는 한 교부가 가능해 질 때까지 보관, 관리 및 추심을 한다.
⑧ 신탁계약의 종료 이후에 신탁재산의 만기가 다 되는 경우, 신탁계약의 종료시점에 신탁재산의 처분 및 현금화가 곤란하여 신탁원본 및 이익의 지급이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있으며, 신탁재산을 처분하여 현금화 할 수 있더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다. 또한 신탁재산의 만기가 신탁계약의 종료 이전에 다 된 경우에는 수익률이 하락할 수 있다.
⑨ 신탁계약의 종료에도 불구하고, 기업어음증권의 경우 부도가 발생한 때 해당 지분만큼 실물로 지급하는 것이 곤란할 수 있으며, 분할 후 실물로 지급을 받는다 하더라도 기업어음증권의 권리자로서 정상적인 권리행사가 어려울 수 있다.

제20조 (청약의 철회) ① 위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제46조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 청약철회가 가능한 신탁계약에 한하여 계약서류를 제공받은 날(계약서류를 제공받지 아니한 경우에는 계약체결일)로부터 7일 이내 청약을 철회할 수 있다.
② 수탁자는 위탁자의 청약 철회권 행사에 따라 위탁자로부터 이미 받은 금전을 반환하고 그 반환이 늦어진 기간에 대해서는 (별첨)에서 정하는 연체이자율을 금전에 곱한 금액을 일 단위로 계산하여 지급한다.

제21조 (위법계약의 해지) 위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 위법계약의 해지가 가능한 경우에 한하여 계약체결일로부터 5년을 초과하지 않는 범위에서 계약체결에 대한 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약의 해지를 요구할 수 있다.

제22조 (양도 및 담보제공) 이 신탁의 수익권을 양도하거나 담보제공 하고자 하는 경우 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 사전에 수탁자의 승낙을 받아야 한다.

제23조 (일부 해지) 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자에게 이 신탁계약의 일부 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 이 경우, 수탁자는 제18조 제3항에서 정한 중도해지수수료를 받는다.

제24조 (신탁계약의 변경 등) ① 수탁자는 이 신탁계약을 변경할 수 있으며, 이를 변경하고자 하는 경우 그 변경내용을 변경되는 약관의 시행일 20일 전에 위탁자가 확인할 수 있도록 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제 · 개정에 따른 제도변경 등으로 약관이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정 약관의 시행일 전에 게시한다.
② 제1항의 변경내용이 위탁자에게 불리한 경우 은행은 이를 제8조 제2항에서 정한 방법으로 변경 전 최소 1개월 전까지 위탁자에게 통지하여야 한다. 다만, 위탁자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 위탁자가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 수탁자는 제2항의 통지를 할 경우 "위탁자는 변경에 동의하지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다"라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약해지의 의사를 표시하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
⑤ 수탁자는 일반적으로 사용하는 특정금전신탁 계약서(이하 본 항에서는 "계약서"라 함)를 영업점에 비치 또는 게시하여 위탁자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 위탁자가 계약서를 조회하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 한다.

제25조 (사고신고 등) 위탁자는 다음의 경우에는 지체 없이 필요한 절차를 밟아 수탁자에게 신고하여야 한다. 위탁자의 책임 있는 사유로 인한 신고의 지연으로 발생한 손해에 대하여 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.
1. 증서 · 거래인감 등을 분실 · 도난 · 훼손하였거나 변경하고자 할 때
2. 위탁자, 수익자, 대리인, 그 밖의 신탁계약 관계자에 관한 성명 · 상호 · 주소 · 전화번호 등의 변경, 사망 또는 행위능력에 변동이 있을 때

제26조 (인감신고) 위탁자와 수익자가 거래인감을 신고한 경우 수탁자가 서류에 찍힌 도장의 모양을 신고한 인감과 육안으로 주의 깊게 비교 · 대조하여 틀림없다고 여기고 본인확인 절차를 실시하여 신탁재산의 교부 및 그 밖의 처리를 한 후에는 인감의 위조 · 변조 또는 도용 등의 사유가 있더라도 이로 인하여 발생한 손해에 대하여는 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제27조 (특약) 위탁자와 수탁자는 신탁법 등 신탁업 관계법령에 위배되지 않는 범위 내에서 특약을 체결할 수 있다.

제28조 (관계법규등 준수) 위탁자와 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 금융투자업규정 및 같은 규정 시행세칙, 「금융소비자보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 한국금융투자협회 업무규정,한국거래소 업무규정 등(이하 "관계법규등"이라 한다)을 준수한다.

제29조 (분쟁조정) 위탁자와 수탁자 사이에 분쟁이 발생하는 경우 수탁자의 민원처리기구에 그 해결을 요구하거나 금융감독원, 한국금융투자협회, 한국거래소 등에 분쟁조정을 신청할 수 있다.

제30조 (관할법원) 이 계약에 의한 거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 위탁자와 수탁자 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은 「민사소송법」 이 정한 바에 따른다.

제31조 (관계법규등 준용) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 별도의 약정이 없는 한 신탁법 등 관계법규에서 정하는 바에 따르며 관계법규등에도 정함이 없는 경우에는 일반적인 상관례에 따른다.
② 이 계약의 내용 중 전자금융거래와 관련한 부분은 「전자금융거래이용에 관한 기본약관」 등 전자금융거래관련약관 및 전자금융거래법 등 전자금융거래관련법령을 우선 적용한다.

제32조 (신탁계약서 작성) 이 신탁계약서는 2통을 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1통씩 보관하며, 수탁자는 위탁자에게 신탁증서를 교부한다. 다만 무통장(전자통장/모바일통장 포함)으로 거래하기로 정한 경우 등에는 신탁증서 교부를 생략할 수 있다.

년 월 일

위탁자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

원본수익자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

이익수익자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

수탁자 주소 :
성명 : (주) 신한은행 부(점)장 (인)

[별표1] 신탁재산 운용방법

다음의 신탁재산 운용방법(1. 내지 21.에서 정한 방법)중에서 운용방법을 지정하여 [별표2]의 신탁재산 운용지시서에 기재하여 주시기 바랍니다.

1. 대출금	9. 주식	17. 수익증권
2. 콜론, RP, 발행어음	10. 양도성예금증서	18. 그 밖의 증권
3. 예치금	11. 전자단기사채	19. 부동산의 매입 및 개발
4. 국 채	12. 기업어음	20. 선물 · 옵션 등 파생상품 거래
5. 통화안정증권	13. 파생결합사채	
6. 기타 금융채	14. 파생결합증권	21. 그 밖의 신탁법 및 신탁업 관계법령에서 정한 방법
7. 지방채	15. ETF	
8. 사채	16. ETN	

※ 파생결합사채의 경우 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 바에 따라 원금보장형에 한정됩니다.

[별표2] 특정금전신탁 운용지시서

주식회사 신한은행 지정 앞

귀행과의 특정금전신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용을 다음과 같이 지시합니다.

- 신탁 계약일 : _____년 _____월 _____일
- 계좌번호 : _____
- 운용지시 내용 : 신탁재산 운용방법 [별표1] 중에서 세부적으로 운용지시 할 때에는 **그 내용을 「세부내용」 란에 기재하여 주시기 바랍니다.**

신탁재산 운용방법 (별표1 종류)	세부내용		
	종목	비중(%)	위험도등급

년 월 일

위탁자(수익자) 주소 : _____

성명 : _____ (인/서명)

[별첨]

1. 제20조 제2항의 "(별첨)에서 정하는"연체이자율은 다음과 같다.

상법 제54조에 따른 법정이율

원금 비보장 상품

특정금전신탁 계약서

고 객 용

신한은행 Shinhan Bank

위탁자와 수탁자인 주식회사 신한은행(이하 "수탁자"라 함)은 다음의 특정금전신탁 계약을 체결합니다.

*** 뒷면의 특정금전신탁 계약서(全文) 내용을 반드시 확인하시고, 계약조항 중 고객별로 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.**

※ 이 계약서는 금융소비자보호에 관한 법률 등 관계법령 및 신한은행 내부통제 기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

구 분		내 용		
계좌번호			계약일	년 월 일
구분(위험등급)				
제2조	신탁금액			
제3조	신탁기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
제4조	원본수익자	주소 : 성명 : (생년월일/사업자번호 :)		(인/서명)
	이익수익자	주소 : 성명 : (생년월일/사업자번호 :)		(인/서명)
	※ 위탁자와 수익자가 다를 경우 기재(단, 위탁자와 수익자가 동일할 경우 기재 불필요)			
제8조	운용내역 통지	☐ 자택 우편 ☐ 직장 우편 ☐ E-mail ☐ 그 밖의 전자통신(문자메시지, 스마트폰 앱 등) ☐ 통지 생략(불원) 투자자가 특정종목과 비중 등을 구체적으로 지정하는 특정금전신탁은 발송 대상이 아니지만, 원하시는 경우 E-mail 또는 문자/스마트폰 앱 으로 발송		
제14조	기본보수	– 선취 : 신탁금액 × ( ) % – 후취 : 신탁원본 평균잔액 X 연 ( ) % × 신탁기간(일수) ÷ 365일 (윤년은 366일)		
제15조	수익보수	신탁원본 × (신탁수익률 – 기준지표수익률) × 수익보수율 ( )% ※ 기준지표 : ( )		
제16조	이익계산 및 지급	– 매 분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함) – 신탁계약일로부터 매( )월이 경과한 날 – 신탁계약 해지(일부해지 포함)로 인한 또는 신탁기간이 끝나는 등 신탁계약 종료사유 발생으로 인한 신탁원본을 지급하는 날 – 기타 ( )		
제18조	중도해지 수수료	– 신탁계약일로부터 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( ) % – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( ) % – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과한 경우 : 해지신탁원본의 ( ) %		

운용 지시서

[별표 1] 신탁재산 운용방법

1. 대출금	7. 지방채	13. 파생결합사채	19. 부동산의 매입 및 개발
2. 콜론, RP, 발행어음	8. 사채	14. 파생결합증권	20. 선물 · 옵션 등 파생상품 거래
3. 예치금	9. 주식	15. ETF	
4. 국 채	10. 양도성예금증서	16. ETN	21. 그 밖의 신탁법 및 신탁업 관계법령에서 정한 방법
5. 통화안정증권	11. 전자단기사채	17. 수익증권	
6. 기타 금융채	12. 기업어음	18. 그 밖의 증권	

[별표 2] 운용지시 세부내용

신탁재산 운용방법 [별표 1]	종 목	비중(%)	위험도 등급
	상기 내용 고객 자필 기재		

특약(해당시)		(인/서명)

위탁자 (수익자)

주소 :

생년월일 또는 사업자번호 : * 주민번호는 앞 6자리로 기재

성명 : * 고객 성명 **(인/서명)***

대리인 1 **성명:** * **(인/서명)***

수탁자

주소 :

대리인 2 **성명:** * **(인/서명)***

성명 : (주) 신한은행 지점 부(점)장 ㊞ *

원금 비보장 상품

특정금전신탁 계약서(全文)

신한은행 Shinhan Bank

위탁자 _____와 수탁자 주식회사 신한은행(이하 "수탁자"라 함)은 다음의 특정금전신탁 계약을 체결한다.

제1조 (신탁의 목적) 위탁자는 수익자의 이익을 늘리고 신탁재산을 관리하는 것을 목적으로 금전을 신탁한다.

제2조 (신탁금액) ① 이 신탁계약의 신탁금액은 금 _____원으로 한다.
② 위탁자는 제3조에서 정한 신탁기간 이내에서 수탁자의 승낙을 얻어 추가 신탁할 수 있다.

제3조 (신탁기간) ① 신탁기간은 _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지로 한다.
(신탁기간이 끝난 후 신탁재산 교부 가능일 : _____년 _____월 _____일)
② 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자의 승낙을 얻어 신탁계약의 신탁기간을 연장할 수 있다.
③ 신탁기간을 연장하고자 하는 경우 수탁자는 위탁자에게 신탁기간이 끝나는 날 최소 20일 전까지 신탁기간이 끝나는 날을 통지하여야 하고 통지 할 때에는 "위탁자는 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하여야 하며, 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하지 아니한 경우에는 같은 기간 및 같은 조건으로 신탁기간이 연장 된다"라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 신탁기간의 연장 여부에 대한 의사를 표시하지 아니한 경우에는 같은 기간으로 신탁기간이 연장된다.
⑤ 운용방법의 변경 없이 신탁기간이 연장되는 경우 이 신탁계약은 연장된 신탁기간 동안에도 같은 효력이 있다.

제4조 (수익자) ① 이 신탁계약의 수익자는 다음과 같이 정한다.

신탁원본의 수익자 주소 : 성명 : 신탁이익의 수익자 주소 : 성명 :

② 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 권리는 위탁자만이 행사할 수 있으며 상속되지 아니한다.
③ 위탁자가 제1항의 수익자를 지정하지 않는 경우 위탁자를 수익자로 본다.

제5조 (신탁재산의 운용) ① 위탁자는 [별표1]의 신탁재산 운용방법 중에서 신탁재산인 금전의 운용방법을 선택하여 [별표2]의 특정금전신탁 운용지시서에 기재하여 운용하도록 지시하며, 수탁자는 이 지시에 따라 신탁재산인 금전을 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 신탁재산이 있는 경우에는 수탁자는 금융투자업규정 제4-85조 제3항에 따라 수탁자의 고유계정에 대한 일시적인 자금 대여 또는 자금중개회사의 중개를 거쳐 행하는 단기자금 대여의 방법으로 운용할 수 있다.
② 수탁자는 운용상 발생하는 수익에 대하여도 위탁자가 별도의 지시를 하지 않는 한 제1항과 같이 처리한다.
③ 주식에 운용할 경우 동 주식에 관한 권리행사는 관계법령이 정하는 범위 내에서 수탁자가 직접 행사한다.
④ 정기예금을 운용대상으로 하는 경우 신탁계약기간 종료일 이전에 만기가 다 되는 정기예금을 지정하여야 한다. 다만, 위탁자가 신탁계약 종료일 이전에 중도해지를 요청하는 경우 해당 신탁재산으로 운용중인 정기예금을 만기 전에 해지할 수 있으며, 이로 인한 이자 수익 감소의 불이익은 위탁자에게 귀속된다.
⑤ 기업어음 또는 소액 회사채를 운용대상으로 하여 신탁계약의 만기보다 장기 또는 단기로 자산을 운용할 경우 [별표 2]의 특정금전신탁 운용지시서에 그 내용을 위탁자가 직접 기재하여야 하며, 신탁계약과 신탁재산간 만기 불일치 등으로 인해 신탁계약 만기 전 여유자금의 발생이 불가피한 때에는 예상 여유자금 발생기간 및 그 기간 동안의 운용방안을 제27조 특약에 기재하여야 한다.
⑥ 제5항에 따른 여유자금 발생시 수탁자는 위탁자가 지시한 운용방안에 따라 운용하도록 한다. 다만 위탁자가 지시한 운용방법대로 운용할 수 없는 경우 본조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용하며 기본보수는 제19조제2항에서 정한 방법으로 계산한다.
⑦ 제5항과 제6항에 따라 여유자금을 운용할 때 위탁자가 정기 자산운용내역 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여 통지가 생략된 경우 위탁자의 이해에 반하여 여유자금 운용규모가 증대되어 위탁자의 투자기회 손실을 초래할 수 있으며, 수탁자는 이에 대하여 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.
⑧ 한국예탁결제원에 예탁된 어음을 운용대상으로 하는 경우 이자소득의 원천징수 시기를 만기일로 정한 때에는 만기일 전 실물인출이 제한될 수 있다.
⑨ 수탁자는 이 신탁재산을 다른 신탁재산과 구분하여 관리 · 운용한다.
⑩ 제2조 제2항에 따라 추가 신탁하는 경우 위탁자의 별도 운용지시가 없는 한 제1항에서 정한 방법대로 운용한다.
⑪ 위탁자는 제1항에서 정한 신탁재산 운용방법의 변경을 요구할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 위탁자의 요구에 응하여야 한다.

제6조 (재무상태 등의 확인) ① 위탁자는 위탁자의 연령, 투자위험 감수능력, 투자목적, 소득수준, 금융자산의 비중 등 신탁재산 운용을 위해 고려 가능한 요소(이하 "재무상태 등"이라 함)를 다음 각 호의 시기에 수탁자에게 제공하여야 한다. 다만, 위탁자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 경우는 제외한다.
1. 신탁계약을 체결할 때 2. 매 분기 1회 이상 3. 수탁자의 변경여부 확인요청이 있는 경우
4. 위탁자가 수탁자에게 재무상태 등의 확인을 요청하는 경우
② 수탁자는 제1항에 따른 위탁자의 재무상태 등의 변경여부를 확인하고 변경상황을 신탁재산 운용에 반영하여야 한다. 다만, 위탁자가 변경여부의 확인에 응하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 재무상태 등의 변경여부 확인은 대면, 전화, 서면, 전자우편 및 제8조 제2항의 통지 방법 등으로 할 수 있다.
④ 위탁자가 재무상태 등을 수탁자에게 정확하게 제공하지 않거나, 수탁자의 변경여부 확인요청에 응하지 않는 경우에는 위탁자에게 적합한 방식으로 신탁재산이 운용되지 않을 수 있으며 수탁자는 이에 대하여 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제7조 (대리인의 지정) ① 위탁자는 제15조에서 정한 신탁재산 운용방법에 대하여 대리인 신고서를 제출하고 모든 지시권을 대리인으로 하여금 행사하게 할 수 있다.
② 위탁자는 대리인 변경신청서를 제출하여 제1항의 대리인을 변경할 수 있다.

제8조 (운용내역 통지 등) ① 수탁자는 매 분기 말일을 기준으로 신탁재산의 운용내역을 금융투자업규정 제4-93조 제1호에서 정한 바에 따라 위탁자에게 서면, 전자우편 등의 방법으로 통지하여야 한다. 다만, 위탁자가 정기적인 통지를 원하지 않을 경우 그 내용을 본 계약서에 명기한 후 통지를 생략할 수 있다.
② 제8조 제1항 및 제24조 제2항의 각 통지 방법에 대하여 다음과 같이 정하기로 한다.

통지방법	☐ 자택우편 ☐ 직장우편 ☐ 전자우편(E-mail) ☐ 그 밖의 전자통신(문자메시지, 스마트폰앱 등) ☐ 통지 생략(불원)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자가 제10조에 따라 신탁재산의 운용내역 및 재산의 평가기액을 확인하고자 하는 경우 수탁자는 그 내용을 제공하여야 한다.
④ 위탁자가 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 수탁자에게 상담을 요청하는 경우 수탁자는 상담요구에 응하여야 한다.

제9조 (장부 · 서류의 열람 및 공시 등) ① 위탁자 또는 수익자는 수탁자에게 영업시간 중에 이유를 기재한 서면 등으로 위탁자 또는 수익자와 관련된 신탁재산에 관한 다음 각 호의 장부 · 서류의 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 요구할 수 있다.
1. 신탁재산 명세서 2. 재무제표 및 그 부속명세서 3. 신탁재산 운용내역서
② 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 제외하고는 위탁자 또는 수익자의 제1항에 따른 요구를 거절하여서는 아니 된다. 다만, 수탁자가 위탁자 또는 수익자의 제1항에 따른 요구를 거절하는 경우에는 열람이나 교부가 불가능하다는 뜻과 그 사유가 기재된 서면 등을 위탁자 또는 수익자에게 교부하여야 한다.
1. 신탁재산의 운용내역 등이 포함된 장부 · 서류를 제공함으로써 제공받은 자가 그 정보를 거래 또는 업무에 이용하거나 다른 사람에게 제공할 것이 뚜렷하게 염려되는 경우
2. 신탁재산의 운용내역 등이 포함된 장부 · 서류를 제공함으로써 다른 수익자에게 손해를 입힐 것이 명백히 인정되는 경우
3. 신탁계약이 해지된 신탁재산에 관한 장부 · 서류로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제62조제1항에 따른 보존기한이 지나는 등의 사유로 인하여 위탁자 또는 수익자의 열람제공 요청에 응하는 것이 불가능한 경우

제10조 (법적절차) 신탁재산 운용과 관련하여 소송 등 법적 조치가 필요할 경우 수탁자는 위탁자와 협의하여 이에 알맞는 법적 조치를 하여야 하며, 이에 필요한 비용은 위탁자와 협의하여 신탁재산 중에서 지급하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.

제11조 (원본과 이익의 보전) 이 신탁계약은 원본과 이익의 보전을 하지 아니하며 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수 있다.

제12조 (손익의 귀속 등) 신탁재산 운용으로 발생되는 수익 및 손실은 전부 수익자에게 귀속된다.

제13조 (신탁재산의 표시) 신탁재산에 대하여는 신탁의 등기 또는 등록을 하여야 하며, 등기 또는 등록을 할 수 없는 경우에는 신탁재산임을 표시한다.

제14조 (신탁 기본보수) ① 수탁자는 다음의 산식에서 정하는 바에 따라 계산된 신탁 기본보수(이하 "기본보수"라 함)를 제16조 제1항에서 정한 신탁이익 지급일 또는 신탁계약 체결일에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.

기본보수	– 선취 : 신탁금액 × ( )% – 후취 : 신탁원본 평균잔액 × 연 ( )% × 신탁기간(일수) ÷ 365일 (윤년은 366일)

② 신탁원본 평균잔액이란 일별 신탁원본을 신탁기간(일수) 동안 누적하여 합한 금액을 신탁기간(일수)으로 나눈 금액을 말한다.
③ 신탁원본이란 제2조 제1항의 신탁금액에 다음 각 호의 요건을 반영하여 계산한 금액을 말한다.
1. 제2조 제2항에 의해 신탁계약 기간 중 추가한 신탁금액은 신탁원본에 더한다.
2. 제16조에 의한 이익 계산 금액은 신탁원본에 더하거나 또는 뺀다.
3. 일부 해지금액이 있는 경우 일부 해지금액은 신탁원본에서 뺀다.
④ 본 조에서 신탁기간(일수) 계산은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전에 기본보수를 뺀 날부터 제1항에서 정한 기본보수 수령일 전일까지 한다.
⑤ 제1항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자와 수탁자는 서로 합의하여 기본보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.
⑥ 제1항의 기본보수율은 신탁사무의 처리에 변동이 있을 때에는 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 합의하여 이를 변경할 수 있다.

제15조 (신탁 수익보수) ① 수탁자는 신탁 수익보수(이하 "수익보수"라 함)를 수익보수 계산일 현재 신탁재산기액이 신탁원본보다 큰 경우에 한하여 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다. 이 때 신탁원본은 새로운 계약을 처음 시작한 날로부터 수익보수 계산일 현재까지 일부 해지금액이 있는 경우 일부 해지금액을 빼고 계산한다.
② 수익보수 계산일은 다음 각호와 같다.
1. 신탁기간이 끝나는 날 전일
2. 위탁자가 신탁계약 해지(일부해지 포함)를 신청한 날 이후 신탁원본 지급일 전일
③ 제4항의 기준지표란 신탁재산의 운용 성과를 측정하기 위한 객관적인 시장지표를 말하며, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것으로 정함을 원칙으로 하되, 위탁자와 수탁자가 합의하는 경우 달리 정할 수 있다.
1. 증권시장 또는 파생상품시장에서 널리 사용되는 공인된 지수를 사용할 것
2. 신탁재산의 성과를 공정하고 명확하게 보여줄 수 있는 지수를 사용할 것
3. 검증 가능하고 조작할 수 없을 것
④ 제6항의 수익보수를 산정할 때 위탁자와 수탁자가 합의한 기준지표는 다음과 같다.

기준지표 : ( )

⑤ 이하 본 조에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
1. 신탁수익이란 다음 각 목의 금액을 합산한 가액을 의미한다.
가. 수익보수 계산일 현재 신탁재산가액에서 신탁원본을 뺀 나머지 금액
나. 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일의 다음날부터 해당 수익보수 계산일까지 수익자에게 지급한 신탁이익
2. 신탁수익률이란 신탁수익을 신탁원본으로 나눈 비율을 의미한다.
3. 기준지표수익률이란 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일 직전 거래일에 장이 종료할 때의 기준지표 대비 해당 수익보수 계산일 직전 거래일에 장이 종료할 때의 기준지표 상승 또는 하락 비율을 의미한다.
⑥ 수익보수 가액은 다음 각 호에 따라 계산한다.
1. 신탁수익률이 연 ( )% 보다 크고 기준지표수익률보다 큰 경우.

수익보수 = 신탁원본 × (신탁수익률 – 기준지표수익률) × 수익보수율 ( )%

2. 신탁수익률이 연 ( )% 보다 크지 않거나 기준지표수익률보다 작거나 같은 경우 수익보수는 0원으로 한다.
⑦ 수탁자는 제6항에 따라 계산된 수익보수를 제16조 제항 제3호 또는 제4호에서 정한 날에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구할 수 있다.
⑧ 제6항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자와 수탁자는 합의하여 수익보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.
⑨ 제6항의 수익보수율은 신탁사무의 처리에 변동이 있을 때에는 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 합의하여 이를 변경할 수 있다.

제16조 (이익계산 및 지급) ① 이 신탁계약은 다음 각호에서 정한 날에 이익을 계산하여 신탁원본에 더하거나 뺀 후 수익자에게 지급한다.
1. 매 분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함)
2. 신탁계약일로부터 매( )월이 지난 날
3. 신탁계약 해지(일부해지를 포함한다)로 인한 신탁 원본을 지급하는 날
4. 신탁기간이 끝나는 등 신탁계약 종료사유 발생으로 인하여 신탁원본을 지급하는 날
5. 기타 ( )
② 신탁이익 계산의 대상기간은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 이익지급일부터 제항에서 정한 이익지급일의 전일까지로 한다.

제17조 (세금 및 비용) 수탁자의 책임 있는 사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 세금 및 공과금과 기타 신탁사무의 처리에 필요한 비용은 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 지급을 요구한다.

제18조 (중도해지) ① 제3조에서 정한 신탁기간이 끝나기 전이라도 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자에게 신탁계약의 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
② 제1항의 해지신청에도 불구하고 신탁재산을 처분하기 곤란하여 신탁원본 및 이익을 돌려주는 것이 정상적으로 이루어지지 않거나 신탁재산의 만기가 다 되지 아니한 경우 등 특별한 사유가 있는 때에는 신탁재산을 처분하여 현금화가 가능할 때까지 중도해지가 불가능할 수 있으며, 중도해지가 가능하더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다.
③ 제1항에 따라 신탁기간이 끝나기 전에 신탁계약을 중도해지 하는 경우에는 제14조에서 정한 기본보수와 다음에 정한 중도해지수수료를 받는다.

– 신탁계약일로부터 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( )% – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과 ( ) 일 이하인 경우 : 해지신탁원본의 ( )% – 신탁계약일로부터 ( ) 일 초과한 경우 : 해지신탁원본의 ( )%

④ 위탁자가 신탁계약을 중도해지 하는 경우 수탁자가 선취 신탁보수를 받은 때에는 중도해지 이후의 기간에 대한 선취 신탁보수를 일할 계산하여 위탁자에게 반환하고, 수탁자가 후취 신탁보수를 받을 때에는 중도해지할 때까지의 기간에 대한 후취 신탁보수를 위탁자로부터 받는다.
⑤ 제3항에도 불구하고 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중도해지수수료를 받지 아니한다.
1. 수익자의 책임 있는 사유에 의하여 해지하는 경우
2. 위탁자와 수탁자가 합의하여 해지하는 경우
3. 위탁자가 수탁자의 신탁계약 변경 요청에 동의하지 아니하여 해지 하는 경우
4. 관련법규에서 중도해지수수료 징수 예외의 사유로 인정한 경우
⑥ 제3조 제2항의 신탁기간 연장기간 중에 위탁자가 중도해지하는 경우 중도해지수수료에 관하여는 위탁자와 수탁자가 별도로 합의하여 정하기로 한다.

제19조 (신탁계약의 종료 사유) ① 이 신탁계약의 종료 사유는 다음 각 호와 같다.
1. 신탁기간이 끝난 경우
2. 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우
3. 신탁계약이 전부 해지되는 경우
② 신탁계약 종료 사유 발생일 이후 위탁자가 신탁재산에 대한 처리방법에 대하여 별도의 지시를 하지 않는 경우 수탁자는 제5조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용한다. 이 경우 신탁계약 종료 사유 발생일 이후의 기본보수는 다음과 같이 적용한다.

신탁계약 종료 사유 발생일 이후의 기본보수=신탁원본 평균잔액×연0.2%×신탁기간(일수)÷365일(윤년은 366일)

단, 신탁계약 종료 사유 발생일의 신탁 기본보수율이 연 0.2% 보다 낮을 경우에는 해당 기본보수율을 그대로 적용한다.
③ 신탁계약 종료 후 신탁원본이 지급될 경우 수탁자는 최종계산서를 작성하여 수익자의 승인을 얻는다.
④ 최종계산서에 대하여 수익자가 승인을 하지 아니한 경우 수탁자는 수익자에게 최종계산의 승인을 요구하고, 수익자는 계산승인의 요구를 받은 때로부터 1개월 이내에 승인여부를 수탁자에게 통지하여야 한다.
⑤ 수탁자는 제4항의 계산승인을 요구하는 경우 "수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우 계산승인을 요구 받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다." 라는 취지의 내용을 수익자에게 고지하여야 한다.
⑥ 수익자가 수탁자로부터 제4항의 계산승인을 요구 받은 때로부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우 제3항의 계산을 승인한 것으로 본다.
⑦ 수탁자는 신탁재산 중 처분하여 현금화하기 곤란하거나, 수익자가 신탁재산을 운용현상대로 교부할 것을 요청한 경우에는 신탁재산을 운용현상대로 교부한다. 다만, 운용현상대로 교부가 곤란한 경우 수탁자는 수익자가 별도의 의사표시를 하지 않는 한 교부가 가능해 질 때까지 보관, 관리 및 추심을 한다.
⑧ 신탁계약의 종료 이후에 신탁재산의 만기가 다 되는 경우, 신탁계약의 종료시점에 신탁재산의 처분 및 현금화가 곤란하여 신탁원본 및 이익의 지급이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있으며, 신탁재산을 처분하여 현금화 할 수 있더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다. 또한 신탁재산의 만기가 신탁계약의 종료 이전에 다 된 경우에는 수익률이 하락할 수 있다.
⑨ 신탁계약의 종료에도 불구하고, 기업어음증권의 경우 부도가 발생한 때 해당 지분만큼 실물로 지급하는 것이 곤란할 수 있으며, 분할 후 실물로 지급을 받는다 하더라도 기업어음증권의 권리자로서 정상적인 권리행사가 어려울 수 있다.

제20조 (청약의 철회) ① 위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제46조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 청약철회가 가능한 신탁계약에 한하여 계약서류를 제공받은 날(계약서류를 제공받지 아니한 경우에는 계약체결일)로부터 7일 이내 청약을 철회할 수 있다.
② 수탁자는 위탁자의 청약 철회권 행사에 따라 위탁자로부터 이미 받은 금전을 반환하고 그 반환이 늦어진 기간에 대해서는 (별첨)에서 정하는 연체이자율을 금전에 곱한 금액을 일 단위로 계산하여 지급한다.

제21조 (위법계약의 해지) 위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 위법계약의 해지가 가능한 경우에 한하여 계약체결일로부터 5년을 초과하지 않는 범위에서 계약체결에 대한 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약의 해지를 요구할 수 있다.

제22조 (양도 및 담보제공) 이 신탁의 수익권을 양도하거나 담보제공 하고자 하는 경우 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 사전에 수탁자의 승낙을 받아야 한다.

제23조 (일부 해지) 위탁자는 수익자와 연달아 서명한 후 수탁자에게 이 신탁계약의 일부 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 이 경우, 수탁자는 제18조 제3항에서 정한 중도해지수수료를 받는다.

제24조 (신탁계약의 변경 등) ① 수탁자는 이 신탁계약을 변경할 수 있으며, 이를 변경하고자 하는 경우 그 변경내용을 변경되는 약관의 시행일 20일 전에 위탁자가 확인할 수 있도록 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제 · 개정에 따른 제도변경 등으로 약관이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정 약관의 시행일 전에 게시한다.
② 제1항의 변경내용이 위탁자에게 불리한 경우 은행은 이를 제8조 제2항에서 정한 방법으로 변경 전 최소 1개월 전까지 위탁자에게 통지하여야 한다. 다만, 위탁자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 위탁자가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 수탁자는 제2항의 통지를 할 경우 "위탁자는 변경에 동의하지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다"라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약해지의 의사를 표시하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
⑤ 수탁자는 일반적으로 사용하는 특정금전신탁 계약서(이하 본 항에서는 "계약서"라 함)를 영업점에 비치 또는 게시하여 위탁자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 위탁자가 계약서를 조회하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 한다.

제25조 (사고신고 등) 위탁자는 다음의 경우에는 지체 없이 필요한 절차를 밟아 수탁자에게 신고하여야 한다. 위탁자의 책임 있는 사유로 인한 신고의 지연으로 발생한 손해에 대하여 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.
1. 증서 · 거래인감 등을 분실 · 도난 · 훼손하였거나 변경하고자 할 때
2. 위탁자, 수익자, 대리인, 그 밖의 신탁계약 관계자에 관한 성명 · 상호 · 주소 · 전화번호 등의 변경, 사망 또는 행위능력에 변동이 있을 때

제26조 (인감신고) 위탁자와 수익자가 거래인감을 신고한 경우 수탁자가 서류에 찍힌 도장의 모양을 신고한 인감과 육안으로 주의 깊게 비교 · 대조하여 틀림없다고 여기고 본인확인 절차를 실시하여 신탁재산의 교부 및 그 밖의 처리를 한 후에는 인감의 위조 · 변조 또는 도용 등의 사유가 있더라도 이로 인하여 발생한 손해에 대하여는 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제27조 (특약) 위탁자와 수탁자는 신탁법 등 신탁업 관계법령에 위배되지 않는 범위 내에서 특약을 체결할 수 있다.

제28조 (관계법규등 준수) 위탁자와 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 금융투자업규정 및 같은 규정 시행세칙, 「금융소비자보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 한국금융투자협회 업무규정,한국거래소 업무규정 등(이하 "관계법규등"이라 한다)을 준수한다.

제29조 (분쟁조정) 위탁자와 수탁자 사이에 분쟁이 발생하는 경우 수탁자의 민원처리기구에 그 해결을 요구하거나 금융감독원, 한국금융투자협회, 한국거래소 등에 분쟁조정을 신청할 수 있다.

제30조 (관할법원) 이 계약에 의한 거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 위탁자와 수탁자 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은 「민사소송법」 이 정한 바에 따른다.

제31조 (관계법규등 준용) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 별도의 약정이 없는 한 신탁법 등 관계법규에서 정하는 바에 따르며 관계법규등에도 정함이 없는 경우에는 일반적인 상관례에 따른다.
② 이 계약의 내용 중 전자금융거래와 관련한 부분은 「전자금융거래이용에 관한 기본약관」 등 전자금융거래관련약관 및 전자금융거래법 등 전자금융거래관련법령을 우선 적용한다.

제32조 (신탁계약서 작성) 이 신탁계약서는 2통을 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1통씩 보관하며, 수탁자는 위탁자에게 신탁증서를 교부한다. 다만 무통장(전자통장/모바일통장 포함)으로 거래하기로 정한 경우 등에는 신탁증서 교부를 생략할 수 있다.

년 월 일

위탁자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

원본수익자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

이익수익자 주소 :
생년월일 또는 사업자번호 :
성명 : (인/서명)

수탁자 주소 :
성명 : (주) 신한은행 부(점)장 (인)

[별표1] 신탁재산 운용방법

다음의 신탁재산 운용방법(1. 내지 21.에서 정한 방법)중에서 운용방법을 지정하여 [별표2]의 신탁재산 운용지시서에 기재하여 주시기 바랍니다.

1. 대출금	9. 주식	17. 수익증권
2. 콜론, RP, 발행어음	10. 양도성예금증서	18. 그 밖의 증권
3. 예치금	11. 전자단기사채	19. 부동산의 매입 및 개발
4. 국 채	12. 기업어음	20. 선물 · 옵션 등 파생상품 거래
5. 통화안정증권	13. 파생결합사채	
6. 기타 금융채	14. 파생결합증권	21. 그 밖의 신탁법 및 신탁업 관계법령에서 정한 방법
7. 지방채	15. ETF	
8. 사채	16. ETN	

※ 파생결합사채의 경우 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 바에 따라 원금보장형에 한정됩니다.

[별표2] 특정금전신탁 운용지시서

주식회사 신한은행 지정 앞

귀행과의 특정금전신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용을 다음과 같이 지시합니다.

- 신탁 계약일 : _____년 _____월 _____일
- 계좌번호 : _____
- 운용지시 내용 : 신탁재산 운용방법 [별표1] 중에서 세부적으로 운용지시 할 때에는 **그 내용을 「세부내용」 란에 기재하여 주시기 바랍니다.**

신탁재산 운용방법 (별표1 종류)	세부내용		
	종목	비중(%)	위험도등급

년 월 일

위탁자(수익자) 주소 : _____

성명 : _____ (인/서명)

[별첨]

1. 제20조 제2항의 "(별첨)에서 정하는"연체이자율은 다음과 같다.

상법 제54조에 따른 법정이율

원금 비보장 상품

특정금전신탁 및 비예금상품 설명서

은 행 용

신한은행 Shinhan Bank

본 확인서는 귀하의 특정금전신탁계약 체결과 관련한 것으로, 신탁업자의 임직원 등으로부터 상세한 설명을 들으시고 투자권유 받으신 신탁계약의 상품설명서를 수령 받았음을 확인하여 주시기 바랍니다.

- 이 계약은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, **원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.**
- 따라서, 사전에 충분한 설명을 들은 후 신중하게 투자 결정을 하여야 하며, 투자로 인한 손실발생시 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

비예금상품 설명서 (MMT, 전문투자자 작성 제외)

1. 본 상품은 **예 · 적금과는 다른 상품이며**, 은행이 판매하는 상품임에도 불구하고, **원금손실의 위험**이 있습니다. **원금손실 발생 가능성**에 대해 어떻게 생각하십니까?
   ☐ 높은 수익률을 위해 감수해야 한다 ☐ 경미한 수준이다 ☐ 거의 없다
2. 본 상품의 **최대 원금손실규모**에 대해 어떻게 설명 들으셨습니까?
   ☐ 원금 전액손실이 발생할 수 있다 ☐ 경미하거나 거의 없다
3. **원금손실 가능성과 최대 손실가능금액**을 정확히 이해했고, **이러한 위험에도** 가입하시겠습니까?
   ☐ 예 ☐ 아니오

투자자 유의사항

- 상품설명서 및 계약서를 ☐ 서면 ☐ 이메일 ☐ 전자통지로 *(교부받았음)
  ※ 전자통지는 카카오톡을 통한 모바일 통지 방식으로 확인을 위해서는 카카오페이 인증이 필요합니다. (카카오톡의 미수신 · 미열람 시 문자메시지로 발송해드리며 이 경우 통신사 본인인증 필요)
  ※ SOL, 인터넷뱅킹 내 디지털서류함에서도 확인 가능합니다.
- 상품의 내용, **핵심투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실가능성 (예금자보호법에 따라 보호되지 않음)**, 수수료, 조기상환조건, 계약의 해제/해지, 취약 금융소비자 우선 설명에 관한 사항에 대하여 설명을 *(듣고 이해하였음)
- 신탁보수 수취방법과 방법에 따른 차이점에 대해 (설명듣고 이해하였으며)(상품을 직접 선택)하였음

설명의무 이행 확인

고객 작성용	*동 상품의 투자위험은 6등급 중 ____등급 _____위험으로 최대 원금 전액손실이 가능하며 조기상환조건, 환매조건 등 해당 상품의 특성을 충분히 이해하였음
직원 작성용	*상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매조건 등을 충분히 설명하였으며, 고객이 해당 내용을 충분히 이해하였음을 확인하였음

스마일콜 연락처	☎ *	[본인] ☐ 유선(☐ 핸드폰 ☐ 자택 ☐ 직장) ☐ 온라인 [대리인] ☐ 유선 ☐ 온라인

※ 선택하신 방식으로 연락드린 후(유선 : 1일 2회, 3영업일간 연락 / 온라인 : 3영업일간 총3회 발송) 무응답 시 선택하지 않은 방식으로 재 연락드립니다.

※ 이하 주요내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

주요 내용
신탁계약서에 기재된 신탁금액, 신탁기간, 신탁보수(비용, 수수료 포함) 등의 내용을 확인하였습니다.
신탁계약서에 기재된 운용방법 또는 특정종목과 비중은 위탁자 본인의 판단과 책임하에 기재하였습니다.
신탁계약 또는 운용자산의 중도해지(조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항)를 포함하여 신탁의 해지와 관련하여 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.
신탁의 종료 또는 신탁계약의 중도해지 시 운용자산의 환가 및 회수가 곤란한 경우 운용현상(실물)대로 인수한다는 사실과 위탁자의 투자금액에 해당하는 실물 수령이 곤란할 수도 있음을 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.

투자자 (* 고객성명)는(은) 위의 사실을 숙지하고 자발적 의사에 따라 투자합니다.

- 투자자 _____ ㊞ 또는 서명

- 대리인 신청 본인 _____ 의 대리인 _____ ㊞ 또는 서명

담당자	확인자

3-104-0256(21.0×29.7) NCR용지74g/㎡

원금 비보장 상품

특정금전신탁 및 비예금상품 설명서

고 객 용

신한은행 Shinhan Bank

본 확인서는 귀하의 특정금전신탁계약 체결과 관련한 것으로, 신탁업자의 임직원 등으로부터 상세한 설명을 들으시고 투자권유 받으신 신탁계약의 상품설명서를 수령 받았음을 확인하여 주시기 바랍니다.

- 이 계약은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, **원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.**
- 따라서, 사전에 충분한 설명을 들은 후 신중하게 투자 결정을 하여야 하며, 투자로 인한 손실발생시 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

비예금상품 설명서 (MMT, 전문투자자 작성 제외)

1. 본 상품은 **예 · 적금과는 다른 상품이며**, 은행이 판매하는 상품임에도 불구하고, **원금손실의 위험**이 있습니다. **원금손실 발생 가능성**에 대해 어떻게 생각하십니까?
   ☐ 높은 수익률을 위해 감수해야 한다 ☐ 경미한 수준이다 ☐ 거의 없다
2. 본 상품의 **최대 원금손실규모**에 대해 어떻게 설명 들으셨습니까?
   ☐ 원금 전액손실이 발생할 수 있다 ☐ 경미하거나 거의 없다
3. **원금손실 가능성과 최대 손실가능금액**을 정확히 이해했고, **이러한 위험에도** 가입하시겠습니까?
   ☐ 예 ☐ 아니오

투자자 유의사항

- 상품설명서 및 계약서를 ☐ 서면 ☐ 이메일 ☐ 전자통지로 *(교부받았음)
  ※ 전자통지는 카카오톡을 통한 모바일 통지 방식으로 확인을 위해서는 카카오페이 인증이 필요합니다. (카카오톡의 미수신 · 미열람 시 문자메시지로 발송해드리며 이 경우 통신사 본인인증 필요)
  ※ SOL, 인터넷뱅킹 내 디지털서류함에서도 확인 가능합니다.
- 상품의 내용, **핵심투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실가능성 (예금자보호법에 따라 보호되지 않음)**, 수수료, 조기상환조건, 계약의 해제/해지, 취약 금융소비자 우선 설명에 관한 사항에 대하여 설명을 *(듣고 이해하였음)
- 신탁보수 수취방법과 방법에 따른 차이점에 대해 (설명듣고 이해하였으며)(상품을 직접 선택)하였음

설명의무 이행 확인

고객 작성용	*동 상품의 투자위험은 6등급 중 ____등급 _____위험으로 최대 원금 전액손실이 가능하며 조기상환조건, 환매조건 등 해당 상품의 특성을 충분히 이해하였음
직원 작성용	*상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매조건 등을 충분히 설명하였으며, 고객이 해당 내용을 충분히 이해하였음을 확인하였음

스마일콜 연락처	☎ *	[본인] ☐ 유선(☐ 핸드폰 ☐ 자택 ☐ 직장) ☐ 온라인 [대리인] ☐ 유선 ☐ 온라인

※ 선택하신 방식으로 연락드린 후(유선 : 1일 2회, 3영업일간 연락 / 온라인 : 3영업일간 총3회 발송) 무응답 시 선택하지 않은 방식으로 재 연락드립니다.

※ 이하 주요내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

주요 내용
신탁계약서에 기재된 신탁금액, 신탁기간, 신탁보수(비용, 수수료 포함) 등의 내용을 확인하였습니다.
신탁계약서에 기재된 운용방법 또는 특정종목과 비중은 위탁자 본인의 판단과 책임하에 기재하였습니다.
신탁계약 또는 운용자산의 중도해지(조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항)를 포함하여 신탁의 해지와 관련하여 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.
신탁의 종료 또는 신탁계약의 중도해지 시 운용자산의 환가 및 회수가 곤란한 경우 운용현상(실물)대로 인수한다는 사실과 위탁자의 투자금액에 해당하는 실물 수령이 곤란할 수도 있음을 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.

투자자 (* 고객성명)는(은) 위의 사실을 숙지하고 자발적 의사에 따라 투자합니다.

- 투자자 ( ) ㊞ 또는 서명
- 대리인 신청 본인 ( ) 의 대리인 ( ) ㊞ 또는 서명

원금 비보장 상품

신한은행 Shinhan Bank

■ 특정금전신탁의 개념 및 특정금전신탁 계약서 안내사항

고객(이하 '위탁자'라 한다)이 신한은행(이하 '수탁자'라 한다)과의 특별한 신임관계를 바탕으로 금전을 수탁자에게 맡기고, 수탁자는 위탁자가 지정한 운용 방법에 따라 위탁자 또는 위탁자가 지정한 자(이하 '수익자'라 한다)의 이익을 위하여 신탁재산인 금전을 운용, 관리, 처분 등을 하는 계약입니다.

■ **위탁자는 운용방법을 변경 지정하거나 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.**
- 위탁자는 수탁자가 정한 소정양식에 따라 신탁재산의 운용방법을 변경 지정 또는 신탁계약의 해지를 요구할 수 있으며 수탁자는 이에 응해야 합니다. 다만, 신탁계약에서 정한 바에 따라 운용방법 변경 및 계약의 해지 제한 등의 특별한 사유가 있는 경우에는 위탁자의 운용방법 변경 지정 또는 신탁계약의 해지가 불가할 수 있습니다.

■ **수탁자는 매 분기 1회 이상 신탁재산의 운용내역을 정기적으로 통보합니다.**
- 수탁자는 매 분기말 기준으로 신탁재산의 운용내역을 금융투자업규정 제4-93조 제11호에서 정한 바에 따라 위탁자에게 서면 또는 전자통신 등의 방법으로 통보합니다. 다만, 위탁자가 정기적인 운용내역 수령을 원하지 않아 신탁계약서에 그 내용을 명기할 경우에는 수탁자는 운용내역 통보를 생략할 수 있습니다.

■ **신탁업자의 임직원은 신의와 성실을 바탕으로 금융상담 서비스를 제공합니다.**
- 특정금전신탁계약을 체결한 위탁자는 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 신탁업자 임직원에게 상담을 요청할 수 있으며, 신탁업자 임직원은 신의와 성실을 바탕으로 신탁목적 달성을 위해 금융상담서비스를 제공하고 있습니다.

■ **수탁자는 특정금전신탁재산의 운용내역(운용종목 및 비중 등) 및 평가금액 조회 서비스를 제공합니다.**
- 특정금전신탁계약을 체결한 위탁자는 본인의 신탁재산인 금전의 운용내역 및 신탁재산의 평가금액을 인터넷 등의 전산매체, 영업점 직접방문 등 다양한 방법의 조회서비스를 제공받을 수 있습니다.

■ 특정금전신탁계약 설명

구분	유의사항
위탁자 및 수익자	• 위탁자는 수탁자에게 신탁재산을 맡기는 자입니다. • 수익자는 신탁계약에서 정한 바에 따라 신탁원본 또는 신탁이익을 수령하는 자입니다. • 위탁자는 수익자를 지정할 수 있으며, 위탁자가 별도로 지정하지 아니한 경우에는 위탁자 본인이 수익자가 됩니다.
신탁기간	• 신탁기간은 특정금전신탁계약서(특정금전신탁 추가약정서 및 신탁계약세부내역서 포함, 이하 같다)에서 정합니다. • 위탁자는 신탁기간 만료 전에 수탁자의 승낙을 받아 신탁기간을 연장할 수 있습니다.
신탁금액	• 신탁금액은 특정금전신탁계약서에서 정합니다.
신탁보수	• 신탁보수는 특정금전신탁계약서에서 정합니다. 특정금전신탁계약서 특약에서 별도로 정할 경우 그에 따릅니다. • 수탁자는 신탁재산의 관리, 운용 등의 대가로 위탁자 또는 수익자에게 청구할 수 있습니다.
계약서 교부	• 위탁자는 특정금전신탁계약서의 모든 내용을 사전에 확인하여야 합니다.
신탁재산 운용	• 특정금전신탁은 위탁자별 신탁재산을 각각 구분하여 관리, 운용 및 계산하는 계약으로 위탁자별 운용방법, 신탁기간, 신탁보수 및 이익계산방법 등은 특정금전신탁계약서에서 정합니다. • 위탁자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하지 아니한 금전신탁을 '비지정형 특정금전신탁'이라고 합니다. • **비지정형 특정금전신탁의 경우 위탁자의 연령, 투자위험 감수능력, 투자목적, 소득수준, 금융자산의 비중 등을 반영하여 정한 '투자자 유형별 세부자산배분유형'의 분류 기준에 따라 투자자 유형 위험도를 초과하지 않는 범위내에서 운용 가능합니다.** • **다만, 전문투자자가 별도의 운용지시를 한 경우에는 '투자자 유형별 세부자산배분유형'의 분류 기준에도 불구하고 전문투자자의 운용지시에 따라 운용합니다.**
이익계산 및 지급	• 이익계산 및 지급방식은 만기일시지급식, 특정이자지급식, 이익원가식, 원본산입식 중에서 선택하여 결정하실 수 있습니다. • 다만, 운용자산의 종류에 따라 이익계산 및 지급방식에 제한이 있을 수 있습니다.
실적배당	• 신탁재산의 관리, 운용 및 처분의 결과에 따라 발생하는 수익에서 제비용(신탁보수 등)을 차감한 나머지가 수익자에게 전부 귀속됩니다. • **특정금전신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당형 상품으로 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.** • **신탁재산의 운용 결과 신탁원금에 손실이 발생하는 경우 수탁자는 해당 신탁원금을 보전하여 드리지 않습니다.**
신탁해지	• 수익자는 신탁을 해지하는 경우 최종계산서를 수령하여 최종계산의 정확성 여부를 확인하여야 합니다. • **위탁자가 신탁해지를 요청하는 경우에는 수탁자는 신탁재산을 환가하여 현금으로 지급하되, 신탁재산 중 환가(회수)가 곤란하거나 기타 부득이한 사정이 있는 경우에는 신탁재산을 실물 등 운용현상 그대로 교부할 수 있습니다. 이 경우 수익자는 신탁재산의 보관, 관리 및 추심행위를 수탁자에게 위임할 수 있습니다.** • 위탁자는 운용중인 신탁재산의 회수가 가능하고 수탁자의 승낙을 받은 경우에는 신탁계약을 일부해지 할 수 있습니다. • **신탁계약 해지(일부해지 포함) 과정에서 관계법령 등에서 허용한 경우에 한하여 신탁재산 상호간 자전거래가 발생할 수 있습니다.**
중도해지	• 위탁자는 신탁기간 종료 전에 신탁해지를 하고자 할 경우에는 수탁자의 승낙을 받아야 하며 중도해지수수료가 부과될 수 있습니다. • 중도해지를 신청하는 경우라도 운용중인 신탁재산의 종류에 따라 중도해지가 제한될 수 있으며, 중도해지가 가능한 경우에도 신탁재산의 처분과정에서 일부 손실이 발생할 수 있으므로 중도해지시에는 수탁자와 사전에 협의하여야 합니다.
양도 및 담보제공	• 위탁자는 특정금전신탁의 수익권을 양도 또는 담보로 제공할 경우 사전에 수탁자의 승낙을 받아야 합니다. • 운용중인 신탁재산의 종류에 따라 양도 또는 담보 제공이 불가능하거나 제한될 수 있습니다.
원천징수	• 수탁자는 신탁재산의 운용 결과 발생된 수익에 대하여는 수익자가 직접 신탁재산을 투자한 것으로 보아 각 소득의 발생원천에 따라 이자소득, 배당소득, 비영업대금의 이익 등으로 구분하여 원천징수합니다. 다만, 법인에 지급되는 투자신탁의 이익이 아닌 배당소득, 금융회사 등에 대한 원천징수 특례 등 관련 법령에서 달리 정한 경우는 제외되며, 신탁재산에 대한 원천징수 시기는 아래와 같습니다. 1. 매분기말(원천징수 대상 소득이 있는 경우에 한함) 2. 신탁해지일 또는 이익지급일(원본가산일 포함) 3. 기타 세법에서 정한 시기
분리과세	• 채권의 발행일로부터 상환일까지의 기간이 10 년 이상인 장기채권에 운용하는 경우, 신탁기간에 관계 없이 「소득세법」 제 129 조에 따라 일정기간이 경과한 후 위탁자는 분리과세 신청이 가능합니다. • 다만, 분리과세를 신청한 경우에도 신탁재산의 운용 과정에서 일부 종합과세소득이 발생할 수 있습니다.
기타사항	• 상기 신탁계약은 위탁자가 특정금전신탁계약서에서 지정한 운용방법 및 세부운용지시대로 운용합니다. • 다만, 운용할 수 없는 잔액과 신탁기간이 종료된 후 신탁기간의 연장 또는 신탁금의 반환요청이 없는 경우에는 위탁자가 지정한 운용방법과 관계법령 등에서 정한 방법에 따라 운용합니다.

본 설명서는 신탁계약 및 운용자산의 중요내용만을 선별하여 요약한 것이므로 이 설명서에만 의존하지 마시고 **신탁계약서(또는 운용자산에 대한 설명서가 있는 경우 해당 설명서)를 반드시 확인하시기 바랍니다.**

[설명직원 확인]

• 판매회사 및 영업점명 :

• 판매직원 : 직위 성명 ㊞ 또는 서명 (☎)

가입하신 특정금전신탁계약에 대하여 설명한 내용과 운용자산 설명서 및 본 설명서의 내용이 동일합니다.

※ 본 서명으로 교부받으신 특정금전신탁 요약 및 추가 설명서 상 직원 서명을 생략합니다.

3-104-0256(21.0×29.7) NCR용지54g/㎡